



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Disposición firma conjunta

Número:

Referencia: CONC. 2045 - Disposición - Autoriza Art.14 a) Ley 27.442

VISTO el Expediente EX-2025-72191755- -APN-DR#CNDC y;

CONSIDERANDO:

Que en el caso de las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deben realizar la notificación prevista en el Artículo 9 de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7 a 17, y 80 de dicha ley.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 10 de la Ley N° 27.442, se establece un procedimiento sumario (PROSUM) para las concentraciones económicas que a criterio de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA pudieren tener menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del Artículo 8 de la precitada ley.

Que conforme los Artículos 3 y 4 de la Resolución N° 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, se instruyó y se facultó a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la implementación del procedimiento sumario (PROSUM).

Que, asimismo, conforme el Punto 10 del Anexo IF-2018-28401183-APN-DGEEYL#CNDC aprobado por el Artículo 1 de la Resolución N° 359/2018 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA se facultó a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a autorizar, de corresponder, aquellas operaciones que hayan calificado para el procedimiento sumario previsto en el Artículo 10 de la Ley N° 27.442.

Que el Artículo 5 de la Disposición 62/2023 de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (publicada en el B.O.28/08/2023) aclaró que lo dispuesto en el punto 9.1.c. del artículo 9 de la Resolución 905/2023 debe entenderse en el marco de la delegación dispuesta por el inciso 10) del Anexo al artículo 1 de la Resolución 359/2018.

Que la operación notificada consiste en la adquisición de derechos de exploración y desarrollo de derechos mineros en los salares «Pipanaco» y «Volcán Galán», en la provincia de Catamarca, por parte de LITON ENERGY HOLDING

ARGENTINA S.A.U.

Que, a tal fin y en el marco del Contrato de Asociación, se constituyó una sociedad denominada LITHOS PIPANACO S.A. —en donde LITON ENERGY HOLDING ARGENTINA S.A.U. suscribió el 60% del capital accionario—, con la finalidad de llevar a cabo un programa de exploración en todos o algunos de los derechos mineros objeto de la operación notificada.

Que la operación se instrumentó mediante un Contrato de Asociación celebrado el 19 de noviembre de 2024 y una Carta Oferta, su aceptación y la cesión de los derechos mineros de exploración a LITHOS PIPANACO S.A., celebrada el 30 de junio de 2025.

Que el perfeccionamiento de la transacción se produjo el 30 de junio de 2025, y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA se realizó el 4 de julio de 2025.

Que la notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.

Que la transacción descripta en apartados precedentes constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7º, inc. d), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles — monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9º de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que el 18 de julio de 2025, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS solicitó a la SECRETARÍA DE MINERÍA DE LA NACIÓN la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 17 de la Ley 27.442.

Que el 29 de julio de 2025, el organismo requerido dio respuesta a la intervención solicitada sin formular objeciones a la operación notificada.

Que la operación consiste en la adquisición de derechos mineros de exploración y desarrollo de litio en los salares «Pipanaco» y «Volcán Galán», ubicados en la provincia de Catamarca, por parte de LITON ENERGY HOLDING ARGENTINA S.A.U.

Que la operación es de naturaleza horizontal dado que tanto el grupo comprador como el área objeto de la operación coinciden en la actividad minera de litio.

Que ambos se encuentran en fase de exploración muy incipiente por lo que no llevan a cabo actividades de explotación de litio, y no cuentan actualmente con datos de recursos, reservas ni capacidad proyectada de litio.

Que, de acuerdo al informe publicado por el Ministerio de Economía de la Nación, en el país hay 50 proyectos de litio vigentes ubicados principalmente en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy, los cuales se encuentra en diferentes estados de avance conforme se detalla a continuación: prospección (6), exploración inicial (4), exploración avanzada (19), evaluación económica preliminar (4), prefactibilidad (2), factibilidad (7), construcción (5) y producción (3).

Que teniendo en cuenta los antecedentes de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, los mercados de producción de litio y de carbonato de litio tienen un alcance geográfico global.

Que el grupo comprador y el área objeto se encuentra en etapa preliminar de exploración, es posible afirmar que la presente operación no modifica el statu-quo en el mercado de extracción de litio.

Que no cabe esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados afectados por la misma.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que esta concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

Que conforme se observa del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el Artículo 3°, inc. (c), del ANEXO I de la Disposición de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), que refiere a “las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROSUM, al encuadrar en el criterio técnico previsto en el Artículo 3°, inc. (c), del ANEXO I de la Disposición de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), referido a “las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el Artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluyó que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que en consecuencia, la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, emitió un Informe Técnico de fecha 29 de octubre de 2025 en el cual recomendó a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que, en uso de las facultades previstas en la Resolución de la (ex) SECRETARÍA DE COMERCIO 359/2018, a autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición de derechos de exploración y desarrollo de derechos mineros en los salares «Pipanaco» y «Volcán Galán», en la provincia de Catamarca, por parte de LITION ENERGY HOLDING ARGENTINA S.A.U.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA comparte los términos del informe antedicho.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, en los Decretos Nros. 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y su modificatorio, 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios y 650/2025 de fecha 10 de septiembre de 2025.

Por ello,

LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. - Califíquese la operación notificada bajo el procedimiento sumario dispuesto en el Artículo 10 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°. - Autorízase la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición de derechos de exploración y desarrollo de derechos mineros en los salares «Pipanaco» y «Volcán Galán», en la provincia de Catamarca, por parte de LITON ENERGY HOLDING ARGENTINA S.A.U.

ARTÍCULO 3°. - Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°. - Comuníquese a la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO la presente medida.

ARTÍCULO 5°. - Archívese.



A LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-72191755- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*LITION ENERGY HOLDING ARGENTINA S.A.U. (Pipanaco y Volcán Galán) S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 2045)*”.

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición de derechos de exploración y desarrollo de derechos mineros en los salares «*Pipanaco*» y «*Volcán Galán*», en la provincia de Catamarca, por parte de LITION ENERGY HOLDING ARGENTINA S.A.U. (“LITION”).
2. A tal fin y en el marco del *Contrato de Asociación*, se constituyó una sociedad denominada LITHOS PIPANACO S.A. —en donde LITION suscribió el 60% del capital accionario—, con la finalidad de llevar a cabo un programa de exploración en todos o algunos de los derechos mineros objeto de la operación notificada.
3. La operación se instrumentó mediante un *Contrato de Asociación* celebrado el 19 de noviembre de 2024 y una *Carta Oferta*, su aceptación y la cesión de los derechos mineros de exploración a LITHOS PIPANACO S.A., celebrada el 30 de junio de 2025.
4. LITION es controlada, en última instancia, por PAN AMERICAN ENERGY GROUP, S.L. (“PAE”). PAE, a través de sus subsidiarias en Argentina, participa en los mercados de (i) la exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos, especialmente petróleo, gas natural y gas licuado de petróleo (GLP); (ii) la refinación, producción, venta y distribución de combustibles industriales, mayoristas, minoristas, marinos y de aviación, así como también lubricantes y solventes, y (iii) la producción y comercialización de energía eléctrica.
5. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 30 de junio de 2025, y su notificación a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) se realizó el 4 de julio de 2025.

II ENCUADRE JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

III ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

6. El 4 de julio de 2025, LITION notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.
7. La transacción descrita en apartados precedentes constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
8. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra

por encima del umbral establecido en el artículo 9° de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.¹

- 9. El 18 de julio de 2025, esta DNCE solicitó a la SECRETARÍA DE MINERÍA DE LA NACIÓN la intervención que le compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la Ley 27.442. El 29 de julio de 2025, el organismo requerido dio respuesta a la intervención solicitada sin formular objeciones a la operación notificada.
- 10. El 14 de julio de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DNCE consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.
- 11. El 13 de agosto de 2025, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
- 12. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 13 de agosto de 2025.

IV EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

IV.1. Naturaleza de la operación

- 13. La operación consiste en la adquisición de derechos mineros de exploración y desarrollo de litio en los salares «Pipanaco» y «Volcán Galán», ubicados en la provincia de Catamarca, por parte de LITON.
- 14. En la Tabla 1 se consignan las empresas afectadas en la operación y la descripción de la actividad económica que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1. Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
Grupo Comprador	
PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUCURSAL ARGENTINA	Exploración, producción, comercialización de hidrocarburos, generación y comercialización de energía.

¹ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que "A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web". El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

PARQUE EOLICO DEL SUR S.A.	Generación de energía eléctrica.
VIENTOS SUDAMERICANOS CHUBUT NORTE IV S.A.	
VIENTOS PATAGONICOS CHUBUT NORTE III S.A.	
CENTRAL DOCK SUD S.A.	
VIENTOS OMBU III S.A.	
PAN AMERICA SUR S.A.	Exploración y producción de hidrocarburos.
PAN AMERICAN E&P S.A.	
GAS LINK S.A.	Transportadora de gas.
FIELD SERVICES ENTERPRISE S.A.	Servicios en campo petroleros.
BARRANCA SUR MINERA S.A.	Minería, en específico de carbón.
MANPETROL S.A.	Servicios en campo petrolero.
OLEODUCTOS DEL VALLLE S.A.	Transporte de petróleo.
TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS S.A.	Almacenamiento y carga de petróleo.
TERMINAL CP S.A.U.	Distribución de combustibles.
RSE & RCE S.A.U.2	Servicios de asesoramiento en proyectos de responsabilidad social empresaria y/o responsabilidad cívica empresa.
VMOS S.A.	Construcción de un oleoducto desde Allen hasta Punta Colorada y un parque de tanques y terminal onshore y offshore, ambos en la provincia de Río Negro.

² Conforme surge de la publicación del Boletín Oficial: <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/segunda/A858855/20190731?busqueda=1>

LITHOS ENERGIA S.A.	Titular de derechos mineros en Jujuy y Catamarca, y actualmente se encuentra preparando documentación y actividades preliminares para eventualmente explorar litio.
LITHOS MINERALES DEL NORTE S.A.	Titular de derechos mineros en Jujuy. Actualmente se encuentra en campaña de exploración de litio.
LITHOS DESARROLLOS ENERGÉTICOS S.A.	Servicios de soporte a las empresas del grupo y no es titular de derechos mineros.
LITHOS DESARROLLOS MINEROS S.A.	Titular de derechos mineros en Catamarca. Actualmente se encuentra en campaña de exploración de litio.
LITIO DEL NORTE S.A.	Titular de derechos mineros y se dedica a las actividades preliminares para la exploración de litio.
ALQA LITHIUM S.A.	Titular de derechos mineros en las provincias de Jujuy y Salta. Se encuentra preparando documentación y actividades preliminares para eventualmente explorar boratos en la provincia de Jujuy y cobre, plata y oro en la provincia de Salta.

Objeto de la operación

Derechos mineros de exploración y desarrollo de litio en los salares «*Pipanaco*» y «*Volcán Galán*», ubicados en la provincia de Catamarca.

Fuente: DNCE en base a información aportadas por las partes en el presente expediente.

15. Conforme surge de la tabla, la operación es de naturaleza horizontal dado que tanto el grupo comprador como el área objeto de la operación coinciden en la actividad minera de litio.
16. No obstante, ambos se encuentran en fase de exploración muy incipiente por lo que no llevan a cabo actividades de explotación de litio. Asimismo, en vista de que se encuentran en etapas exploratorias muy preliminares, no cuentan actualmente con datos de recursos, reservas ni capacidad proyectada de litio.
17. De acuerdo al informe publicado por el Ministerio de Economía de la Nación³, en el país hay 50 proyectos de litio vigentes ubicados principalmente en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy, los cuales se encuentra en diferentes estados de avance conforme se detalla a continuación: prospección (6), exploración inicial (4), exploración avanzada (19), evaluación económica preliminar (4), prefactibilidad (2), factibilidad (7), construcción (5) y producción (3).⁴

³ Informe «*Litio Argentina como jugador estratégico en el mercado global*», septiembre 2024, Secretaría de Minería, Ministerio de Economía de la República Argentina.

⁴ El principal producto obtenido de los tres proyectos que se encuentran en etapa de producción es el carbonato de litio, cuyo destino es la exportación. Estos proyectos son: i) «*Olaroz*», en el Salar de Olaroz,

18. Por otro lado, teniendo en cuenta los antecedentes de la CNDC, los mercados de producción de litio y de carbonato de litio tienen un alcance geográfico global.⁵
19. De esta manera, dado que el grupo comprador y el área objeto se encuentra en etapa preliminar de exploración, es posible afirmar que la presente operación no modifica el *statu-quo* en el mercado de extracción de litio.
20. Para concluir, con motivo de la operación notificada no cabe esperar efectos económicos que afecten negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados afectados por la misma. De tal modo, esta DNCE considera que esta concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
21. Conforme se observa del análisis efectuado, la operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. (c), del *ANEXO I* de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), que refiere a “*las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)*”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

IV.2. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

22. Esta DNCE no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia en la documentación contractual acompañada por la parte notificante.

V CONCLUSIONES

23. Por lo expuesto, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROSUM, al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. (c), del *ANEXO I* de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025), referido a “*las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%)*”, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).
24. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
25. Por ello, se recomienda a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, en uso de las facultades previstas en la Resolución (ex) SC 359/2018,

propiedad de SALES DE JUJUY S.A. (ALLKEM LTD, TOYOTA TSUSHO CORPORATION y JUJUY ENERGÍA Y MINERÍA. SOCIEDAD DEL ESTADO – JEMSE-); ii) «Fénix», en el Salar del Hombre Muerto (LIVENT CORPORATION); y iii) «Cauchari Olaroz», en el Salar de Cauchari/Olaroz, propiedad de MINERA EXAR S.A. (LITHIUM AMERICAS CORP., GANFENG LITHIUM y JUJUY ENERGÍA Y MINERÍA. SOCIEDAD DEL ESTADO).

⁵ Ver Dictamen CNDC del 30 de enero de 2025 (IF-2025-00975471-APN-CNDC#MEC), emitido en “*LIVENT CORPORATION Y ALLKEM LIMITED S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC. 1956)*”, expediente EX-2024-03847359- -APN-DR#CNDC.

autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición de derechos de exploración y desarrollo de derechos mineros en los salares «*Pipanaco*» y «*Volcán Galán*», en la provincia de Catamarca, por parte de LITON ENERGY HOLDING ARGENTINA S.A.U.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: CONC 2045 - Informe Técnico - PROSUM

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.